

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6351/2534

ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์
การเกษตร

นาง จันทร์ เทียง หมื่น ชัย
นาย แจ่ม กิ่ง จันทร์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 744
ป.วิ.พ. มาตรา 288

ผู้ร้องเข้าแจ้งการครอบครองที่ดินพิพาทจนได้สิทธิครอบครองภายหลังจาก
จำเลยได้จำนองที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว การได้สิทธิครอบครองที่ดิน
พิพาทของผู้ร้อง จึงไม่เป็นเหตุให้สัญญาจำนองระงับสิ้นไป โจทก์ผู้รับจำนองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายย่อมมีสิทธิยึดทรัพย์จำนองเพื่อบังคับคดีได้.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ ศาลพิพากษาตามยอมให้จำเลย
ชำระหนี้และดอกเบี้ยพร้อมค่าฤชาธรรมเนียมหากไม่ชำระให้ยึดที่ดินที่จำนองออก
ขายทอดตลาด จำเลยไม่ชำระโจทก์จึงนำยึดทรัพย์ที่จำนอง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 266 และ 267 ตำบลผาเลือด อำเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่และ 30 ไร่ ตามลำดับ ที่โจทก์นำยึด

ไม่ใช่ทรัพย์สินของจำเลยแต่เป็นของผู้ร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งถอนการยึดทรัพย์ทั้งสองรายการนี้

โจทก์และจำเลยให้การในทำนองเดียวกันว่า ที่ดินที่โจทก์นำยึดนั้นเป็นของจำเลยขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยที่พิพาทคืนแก่ผู้ร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแล้ว ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินที่โจทก์นำยึดเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 266 และ 267 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีชื่อจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินทั้งสองแปลงจำเลยเข้าครอบครองทำกินได้ขออนุญาต น.ส.3 และได้รับมาตั้งแต่ปี 2509 จำเลยครอบครองทำอยู่ประมาณ 7 ปี จึงได้ไปอยู่ที่อื่น 2 ปี แล้วกลับเข้าไปทำกินในที่พิพาทอีกเมื่อประมาณ ปี 2518 ขณะนั้นปรากฏว่านายสมแดงสด เข้าทำกินอยู่ในที่พิพาท จำเลยตกลงชดใช้เงินให้นายสม 12,000 บาท แล้วเข้าทำกินในที่ดินต่อมาในปี 2521 จำเลยจึงได้จำนองที่ดินทั้งสองแปลงไว้แก่โจทก์ ต่อมาปรากฏว่าจำเลยไม่ได้ชำระเงินให้นายสมในปี 2523 นายสมเอาที่ดินคืนและขายให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงได้ครอบครองทำกินในที่พิพาทตลอดมา

ข้อต้องวินิจฉัยตามฎีกาผู้ร้องมีว่า โจทก์มีสิทธิยึดทรัพย์พิพาทหรือไม่ เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏขณะยึดทรัพย์รายนี้ผู้ร้องได้แย่งการครอบครองทรัพย์พิพาทมาเกิน 1 ปีแล้ว จำเลยมิได้ฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองภายในกำหนดตั้ง

กล่าวผู้ร้องจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลย เดิมจำเลยเป็นผู้มีชื่อใน น.ส.3 และครอบครองทำ
กินมาก่อนเมื่อจำเลยละทิ้งการครอบครองไป จนนายสม แดงสดได้เข้าไปครอบครอง
ทำกินอยู่แต่ภายหลังนายสมตกลงให้จำเลยเข้าครอบครองทำกินตามเดิมเมื่อปี 2518
เป็นการครอบครองเพื่อจำเลยเอง มิใช่อาศัยสิทธิของนายสม จำเลยมีสิทธิครอบ
ครองในทรัพย์สินพิพาทโดยปริบูรณ์ และจำเลยได้ครอบครองตลอดมาจนถึงปี 2521 จึง
ได้นำไปจำนองแก่โจทก์ จำเลยยอมมีสิทธิจำนองได้การจำนองจึงชอบด้วยกฎหมาย
ครั้งปี 2523 ผู้ร้องจึงได้เข้าครอบครองทำกินในที่พิพาทตลอดมา เป็นการเข้าแย่ง
การครอบครองจนได้สิทธิดีกว่าจำเลย หลังจากที่จำเลยได้ทำการจำนองโดยชอบด้วย
กฎหมายแล้วการที่ผู้ร้องได้สิทธิครอบครองไม่เป็นเหตุให้สัญญาจำนองระงับสิ้นไป
เพราะเหตุที่ทำให้สัญญาจำนองระงับมีปรากฏตามมาตรา 744 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และนอกจากนี้ในเรื่องจำนองประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 702 วรรคสอง บัญญัติว่าผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่
จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญมีพักต้องพิจารณาว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยัง
บุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ แสดงให้เห็นว่าการจำนองเป็นทรัพย์สินที่ติดไปกับตัว
ทรัพย์สินที่จำนองผู้รับจำนองย่อมบังคับเอาแก่ตัวทรัพย์สินที่จำนองได้ เมื่อโจทก์บังคับคดี
เอาแก่ทรัพย์สินที่จำนองแม้ผู้ร้องได้ครอบครองทรัพย์สินพิพาทจนได้สิทธิดีกว่าจำเลยโจทก์
เป็นผู้รับจำนองโดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีสิทธิยึดทรัพย์สินจำนองเพื่อบังคับคดีได้..."

พิพากษายืน.

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ